

1500958-15.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... de dinheiro. No local da abordagem, há várias denúncias de tráfico de drogas. Acredita que o adolescente estava fazendo o tráfico, mas o menor não confessou a comercialização. Somente o maior confessou a comercialização. Os dois caminhavam em local conhecido por tráfico, um do lado do outro. Despertou a atenção, porque os dois se dispersaram ao ver a viatura. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,

José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500958-15.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2152061/2022 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 25376045 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON HENRIQUE SARTI

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

\*

1. Aos 08 de novembro de 2022, às 14:30 horas onde presente estava o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a), Senhor(a) Doutor(a) NATÁLIA BERTI foi aberta audiência designada nos autos supramencionados. conforme os termos do Comunicado 284/2020, emitido pelo E. Tribunal de Justiça, considerando a pandemia vivenciada (COVID-19).
2. Feito o pregão, verificou-se o seguinte: PRESENTE o(a) DD Promotor(a) de Justiça e Representante do Ministério Público, Senhor(a) Doutor(a) CÉSAR BOCUHY BONILHA; PRESENTES oa(s) ré(u)(s) CLEITON HENRIQUE SARTI e seu/sua Defensor(a) Dr(a). LUCAS LEAL DE FREITAS; PRESENTES também a(s) testemunha(s) ANDERSON JOSÉ MIRA, VINICIUS OTHAVIO PICCOLI ZANCHINI.
3. Iniciados os trabalhos, o(a)(s) réu/ré(s) declararam expressamente que conversaram com o(a) seu/sua Defensor(a) antes da realização desta audiência, garantindo-se ainda ao(s) réu/ré(s) e a seu/sua Defensor(a) todos os meios assecuratórios da ampla defesa e contraditório. Na oportunidade, a MM Juíza advertiu a todos acerca do Comunicado 284/2020, bem como prestou maiores informações sobre a realização de videoconferência e das circunstâncias acerca da pandemia vivenciada. Após, o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) ouviu a Testemunha(s) ANDERSON JOSÉ MIRA, VINICIUS OTHAVIO PICCOLI ZANCHINI.

Por fim, a Meritíssima Juíza realizou o Interrogatório do(a)(s) Ré(u)(s) CLEITON HENRIQUE SARTI

4. Então, a Meritíssima Juíza DECLAROU FINDA A INSTRUÇÃO e concedeu a palavra à Acusação e à Defesa, nesta ordem, para a apresentação dos memoriais e alegações finais orais. O(A) DD Promotor(a) de Justiça manifestou-se oralmente e o conteúdo de sua manifestação foi gravado por meio audiovisual. Por seu turno, a Defesa também ofereceu alegações finais orais em audiência, cujo teor foi gravado para posterior reprodução.

5. Terminados os debates, a Meritíssima Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos.

CLEITON HENRIQUE SARTI, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 04 de junho de 2022, por volta das 00h28, na Av. Antônio José Pinto, nesta Cidade e Comarca de José Bonifácio, CLEITON HENRIQUE SARTI, qualificado a fls. 08, trazia consigo, para fins de tráfico, 2,53 (dois gramas, quinhentos e trinta miligramas) de cocaína, divididos em 20 porções, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão da droga de fls. 19, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de substância entorpecente de fls. 20/31 e Laudo Pericial Definitivo de fls. 94/96). Conforme apurado, no dia e local dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos caminhando pelo local. Ao notarem a aproximação policial, eles se separaram e mudaram de direção, levantando suspeitas. Em seguida, os policiais decidiram pela abordagem. Durante a revista pessoal, localizaram, em um dos bolsos do denunciado, 20 invólucros de crack, a quantia de R\$ 80,00 e um aparelho celular. Informalmente, o denunciado confessou aos policiais já que havia sido preso por tráfico e que estaria no local vendendo entorpecente. Perante a D. Autoridade Policial, o denunciado negou os fatos. Auto de Exibição e Apreensão da droga de fls. 19, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de substância entorpecente de fls. 20/31 e Laudo Pericial Definitivo de fls. 94/96. As circunstâncias da apreensão, o entorpecente apreendido, bem como a quantidade do dinheiro apreendido autorizam a capitulação da conduta como tráfico. Em audiência de custódia, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 73/75). O acusado foi notificado (fl. 126), e apresentou, por meio de seu defensor, sua defesa preliminar (fls. 136/141). A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (fls. 164/166). O réu foi citado e, mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado. O Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição. Os autos vieram conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas, pois a abordagem teria ocorrido de forma ilegal. Todavia, a preliminar não merece ser acolhida. Não há que se falar em ilicitude da revista pessoal, uma vez que a abordagem se deu em obediência ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da presença de fundadas razões. Segundo a prova dos autos, os policiais militares se encontravam em patrulhamento pelo local dos fatos, sobre o qual já recaíam denúncias de que estava ocorrendo a prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse momento, avistaram dois indivíduos que caminhavam juntos. Tais indivíduos,

entre eles o réu e um adolescente já conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico, mudaram repentinamente de direção e se afastaram, assim que viram a viatura policial. E não é só. O réu ingressou em um bar, também conhecido como ponto de tráfico, e tentou se esconder no meio dos frequentadores do bar, o que causou suspeita.

Há que se reconhecer que os policiais reportaram, ainda que do modo simples e direto que lhes é típico, que a atitude que então perceberam do acusado foi suspeita, indicativa de que ele tivesse algo ilícito consigo. Não à toa que com ele realmente localizaram drogas. Vê-se, pois, que não houve qualquer violação ao dispositivo legal mencionado pela Defesa, sobretudo porque, repita-se, diante da atitude demonstrada pelo acusado, havia fundadas suspeitas para a realização da abordagem e busca pessoal.

Em casos semelhantes, este foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória. Preliminarmente sustenta nulidade em razão da revista pessoal realizada pela polícia militar. Inocorrência. Fundada suspeita para a realização da abordagem e busca pessoal. Nulidade afastada. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas. Cadeia de custódia que seguiu os ditames previstos nos art. 158-B do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o disposto no art. 28 da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório. Dosimetria. Impossibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, do CP. Aplicação de diminuição prevista no §4º do art. 33 bem dosada diante das circunstâncias do caso concreto. Cabível a substituição por restritiva de direitos. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501949-07.2020.8.26.0544; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão justificadas, pois de acordo com a lei: fundada suspeita (art. 244 do CPP). Policiais que apontaram de forma segura que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o acusado, que se encontrava sentado em uma guia num local conhecido como ponto de tráfico, adotou atitude evasiva, denotadora de fundada suspeita de que tivesse algo ilegal consigo. Desnecessidade, inclusive diante do encontro de drogas com ele e de ser desmentido quanto a estar em outro local, que os policiais expusessem de forma mais elaborada a suspeita que os levava à revista pessoal, que, bom que se diga, independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer momento, mesmo que não se trate de situação de flagrante (não há que se confundir busca pessoal com busca domiciliar). Expertise policial que merece ser prestigiada, assim como são os depoimentos dos agentes da lei. Prova segura da autoria e materialidade. Condenação bem aplicada, merecendo, a r. sentença, ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno inclusive no que tange à dosimetria, fixada com critério. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500559-92.2021.8.26.0535; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada. O processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo à análise do mérito.

A pretensão penal é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termos de depoimento (fls. 03/04), termo de declarações (fl. 05), termo de

compromisso (fl. 06), interrogatório (fls. 08/09), nota de culpa (fl. 13), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotografias (fls. 21/25), laudo pericial (fls. 29/34; 94/99), relatório final (fls. 103/105), bem como pela prova oral produzida.

A autoria é incontestada.

Anderson José Mira (testemunha comum) declarou que participou da abordagem como encarregado da viatura. Em patrulhamento, viram duas pessoas caminhando em frente à viatura. Quando perceberam a viatura, cada um foi para um lado, o que chamou a atenção. Desembarcaram e efetuaram a abordagem. O depoente abordou o adolescente, que ia em direção ao serv-festa. O motorista Zanchini abordou o réu. Com o adolescente, o depoente localizou 2 porções de maconha e 80 reais em dinheiro. Zanchini trouxe o outro abordado. Zanchini localizou, no maior, quantia de entorpecente e quantia em dinheiro. Com Cleiton, encontraram 20 porções de crack e 80 reais em dinheiro. Cleiton declarou que estava fazendo venda de entorpecente porque precisava de dinheiro. No local da abordagem, há várias denúncias de tráfico de drogas. Acredita que o adolescente estava fazendo o tráfico, mas o menor não confessou a comercialização. Somente o maior confessou a comercialização. Os dois caminhavam em local conhecido por tráfico, um do lado do outro. Despertou a atenção, porque os dois se dispersaram ao ver a viatura. O local serv-festa é conhecido por ser local de tráfico. Já conhecia o adolescente, em razão de envolvimento com tráfico e furto de veículo. Foi o primeiro contato com Cleiton. Vinicius Othávio Piccoli Zanchini (testemunha comum) disse que os dois indivíduos que caminhavam se separaram quando avistaram a viatura. Um foi até um serv-festa e o réu tentou entrar em um bar e tentou se esconder na multidão. Entrou no bar, retirou-o e o levou para calçada, revistando-o. No bolso dele, localizaram 20 porções de crack e dinheiro. Não se recorda se Cleiton confessou o tráfico. Não conhecia o réu, mas conhecia o menor. Cleiton chamou a atenção porque ele tentou se esconder na multidão. João Vitor já é conhecido e há denúncias que ele trafica. Quando eles viram a viatura, eles mudaram de direção. É comum denúncias de que há tráfico no bar e no serv-festas. Cleiton percebeu que o depoente estava atrás dele e tentou se esconder entre os frequentadores do bar para não ser abordado. Cleiton Henrique Sarti (réu) informou que tem 25 anos. Estava trabalhando como servente. Ganhava, em média, 80 reais por dia. Era casado. Tem uma filha recém-nascida. Declarou que, no dia, tinha ligado para a esposa e estava subindo a rua. Entrou no bar, cumprimentou os parceiros. Comprou a latinha de cerveja e estava com porções de crack, porque é usuário. Não dificultou a abordagem. Os policiais encontraram o entorpecente. Tinha entorpecentes, que acabou de comprar para usar, para fumar. Tinha 100 reais. É usuário de crack desde 17 anos. Falou para os policiais que a droga era para consumo. Não conhecia os policiais. Estava com um pedaço de maconha, que fumava para dormir. Na delegacia, falou que o crack era do depoente.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

Na fase extrajudicial, perante a Autoridade Policial, o réu declarou que: "(...) nesta noite estava subindo junto com o adolecente João Vitor, e foi no Bar "Labamba" comprar um litro de pinga, enquanto que João foi no serv festes que fica do outro lado, e de onde estava pode ver João ser enquadrado pela polícia, e logo depois um policial atravessou a avenida e foi buscá-lo no interior do Bar, levando-o até o outro lado da avenida onde estava João, sendo ambos revistados no local. Afirma o interrogando que estava com uma porção de "maconha" em seu bolso, que foi encontrada pelos policiais, visto que é usuário de "maconha", além de um telefone celular marca Motorola, e a quantia de oitenta reais em dinheiro, mas nega que estava com as vinte porções de "crack", as quais foram apresentadas na Delegacia pelos policiais como sendo dele, ressaltando que não comercializa entorpecentes, e que aquelas drogas não eram suas" (fl. 08)

Ouvido em juízo, o réu alterou a sua versão dos fatos. Disse que realmente possuía 20 porções de crack, as quais se destinavam ao seu consumo próprio, negando finalidade de venda. Entretanto, a negativa do acusado não merece prosperar, sobretudo porque em dissonância com o seu próprio depoimento na fase extrajudicial,

no qual negou possuir 20 porções de crack, declarando ser usuário apenas de maconha.

Ora, a versão dos policiais é firme, coerente e harmoniosa com as demais provas e indícios colhidos, notadamente com o auto de exibição e apreensão, os laudos das drogas apreendidas e com os elementos informativos produzidos na fase de instrução, confirmando a finalidade de traficância.

Durante a instrução processual, os policiais declararam que efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos caminhando pelo local. Ao notarem a aproximação policial, eles se separaram e mudaram de direção, levantando suspeitas. Durante a revista pessoal, localizaram, em um dos bolsos do denunciado, 20 invólucros de crack, a quantia de R\$ 80,00 e um aparelho celular. Informalmente, segundo o policial Anderson José Mira, o réu confessou aos policiais já que havia sido preso por tráfico e que estaria no local vendendo entorpecentes.

Nesse ponto, é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

ROUBO - materialidade - auto de exibição, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral que comprovam a subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - confissão dos acusados - validade - depoimento policial corroborando a versão da vítima - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade - declaração de vítima imputando aos acusados a conduta delituosa - validade. CONSUMAÇÃO - ocorre com desapossamento - cessada violência ou grave ameaça. PENAS - base no mínimo - manutenção, ausente recurso ministerial - segunda fase - menoridade e confissão - não diminuição - penas que não podem ficar aquém do mínimo legal - terceira fase - concurso de agentes - aumento de 1/3 - reprimendas mantidas. REGIME - fechado - manutenção - gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis - único regime capaz de adimplir as funções da pena - provimento parcial aos recursos defensivos. (TJSP; Apelação Criminal 1500261-53.2018.8.26.0617; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Dano qualificado. Réu que danifica encanamentos da cela da cadeia pública de Capão Bonito, em que estava custodiado. Negativa do acusado isolada nos autos. Palavras dos policiais civis coerentes e seguras. Condenação bem decretada. Penas fixadas no mínimo. Réu primário. Regime aberto adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500084-82.2019.8.26.0123; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Recurso Defensivo e Ministerial. I - Preliminar de cerceamento de Defesa afastada. Resposta a acusação antes do recebimento da denúncia. Rito correto. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Confissão de dois réus. Valorização das palavras dos policiais e prova da apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas particularidades do caso concreto. Vínculo estável e duradouro comprovado. II - Penas alteradas. Aumento da base justificado. Majoração pela multirreincidência aplicada. Reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Pena de multa devida. Regime prisional mantido no fechado. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 0001756-43.2018.8.26.0542; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)

Ficou claro que não há qualquer indício de parcialidade no depoimento dos policiais, uma vez que o acusado não indicou a existência de problemas pessoais com os agentes públicos e, portanto, não soube apresentar motivo apto a afastar a credibilidade dos depoimentos. Ainda, a versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga mencionada.

Observo que, para a caracterização do tráfico, não se analisa apenas a quantidade da droga, mas também as circunstâncias da apreensão. No caso, a quantidade de droga apreendida (20 invólucros de crack - 8,2g) e a forma como estava embalada indicam a finalidade de venda. Não bastasse isso, também foi apreendido o valor de R\$ 80,00, sendo quatro notas de R\$20,00, característica típica de dinheiro oriundo do comércio ilícito.

No mais, o local já era conhecido como ponto de venda de drogas. Soma-se isso que o acusado confessou, informalmente, que realizava a venda de entorpecentes. E não é só. O réu tentou se esquivar da abordagem policial, escondendo-se no interior de um bar.

Cite-se, aqui, lição de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, segundo o qual “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. “Prova Penal”, ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Logo, a Jurisprudência dos Tribunais é clara no sentido de elencar alguns, dentre os vários elementos de convicção a evidenciar a condição de traficante. Confira-se:

“Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

“Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a

droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercância se destina o tóxico encontrado" (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478).

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT"729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (artigo 33, Lei 11343/06), o que, neste caso, constitui o fato do réu trazer consigo o entorpecente apreendido pelos policiais, com o objetivo de vendê-lo, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse pelo agente, para fim de entrega a terceiro, sendo, portanto, desnecessário que seja flagrado vendendo a droga.

Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de, eventualmente, ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado.

Outrossim, a alegação de usuário ou de "viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJESP 101/498). O réu é reincidente específico e possui maus antecedentes (fls. 183/187). Incabível o reconhecimento da confissão espontânea, porque o réu afirmou trazer as drogas com a finalidade de uso, negando o tráfico. Afastadas as teses defensivas e provadas a materialidade e autoria do crime de tráfico, a condenação do réu é de rigor. Passo à dosimetria a pena.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes. A natureza da droga, altamente lesiva, deve ser considerada (crack), nos termos do artigo 42, Lei 11343/06. Sobre o tema já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida 13 (treze) pedras de 'crack' justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ).

"Em se tratando dos crimes previstos na Lei de Drogas, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06" (STJ, AgRg no HC 244370/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 19-12-2014, grifei).

O réu é portador de maus antecedentes. As demais circunstâncias do artigo 59, CP são comuns aos delitos dessa natureza. Por essa razão, presente mais de uma circunstância judicial negativa, aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência. Aumento a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena. Não é possível a aplicação

da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei de drogas, pois o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes. Ausentes causas de aumento de pena. Fixo a pena definitiva em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), atualizado, conforme artigo 49, §1º e §2º, CP e artigo 43 da Lei 11343/06.

Quanto à pena de reclusão, o regime inicial será o fechado, com fundamento no artigo 33, §2º, a, e §3º e artigo 59, ambos do Código Penal, considerando que o réu é reincidente específico, portador de maus antecedentes e as circunstâncias judiciais são negativas. Quanto ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória ainda não é suficiente para fixação de regime de pena mais brando.

Ausentes os requisitos do artigo 44, CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Fica prejudicada a análise do artigo 77, do Código Penal, pelos mesmos motivos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu CLEITON HENRIQUE SARTI, portador do R.G. n.º 57.209.850-9, filho de Maria Teresa Sarti, nascido em 26/06/1997 em José Bonifácio - SP, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, que serão exigíveis na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/2003.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. O crime reveste-se de gravidade em concreto, pois foi apreendida droga de elevado poder destrutivo (20 porções de crack). Além disso, o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes, possuindo mais de uma condenação transitada em julgado por delito de tráfico de drogas. Portanto, a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa.

É de se insistir que o crime de tráfico de drogas é grave, sendo fator de desassossego social a colocar em risco a ordem pública. Nesse sentido, a jurisprudência do STF: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada". (STF - HC 100216 - Rel. Min. Carmen Lúcia - Primeira Turma - DJ 20.05.2010).

Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). Não bastasse isso, o acusado tentou se evadir na data da prisão. Agora, diante do regime inicial e da quantidade de pena fixadas em sentença, há risco de nova evasão, o que também confirma a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra (STJ. 6ª Turma. HC 269.288/MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2013).

Caso ainda não se tenha procedido na forma do artigo 50-A da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, inclusive das amostras guardadas (artigo 72, Lei 11.343/06).

Considerando que não foi comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido, com o trânsito em julgado, determino o perdimento de bens em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11343/06.

Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença: 1. Comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). 2. Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. 3. Oficie-se o Instituto de Identificação Civil.

Providencie-se a certidão de publicação, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Penal, artigo 117, inciso IV do Código Penal e em consonância com o



Comunicado CG n.º 2.200/2016.

6. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria interposição de recurso por parte do Ministério Público. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) foi dito que: requeiro vista para apresentação das razões de apelação. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, e concedo o prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões de apelação. Em seguida abra-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado, se for o caso. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com nossas homenagens de estilo.

7. PUBLICADO EM AUDIÊNCIA. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS. SERVIRÁ A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO/OFÍCIO. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. José Bonifácio, 08 de novembro de 2022. Eu, Augusto César Cristal Lopes, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Meritíssima. Juíza - Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.